



PUTUSAN

Nomor 1913 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (MAYBANK FINANCE)

c.q. PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (MAYBANK

FINANCE) CABANG JAMBI, diwakili oleh Presiden Direktur

dan Direktur, Alexander dan Arief Soerendro, S.Sos.,

berkedudukan di Jalan Profesor M. Yamin S.H., Nomor 17C,

Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi,

Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra

Satia Ditama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan

pada PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance),

beralamat di PT Maybank Indonesia Finance, Wisma Eka Jiwa

Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dan

berkantor Cabang Jambi di Jalan Prof. Dr. M. Yamin, RT 19,

Nomor 17C, Kelurahan Payo Lebar, Kota Jambi, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

TAUFI QURROHMAN bin M. SAMBAWI, bertempat tinggal di

RT 006, RW 003, Desa Danau Embat, Kelurahan Terusan,

Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Provinsi

Jambi;

Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

ABD MUKTI, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Desa Aro,

Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi

Jambi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024



Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau, apabila pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024



2. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp608.000,00 (enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 107/PDT/2022/PT JMB., tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/PDT/2022/PT JMB., *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 107/PDT/2022/PT JMB., tertanggal 20 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb., tertanggal 9 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon semula Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menolak tuntutan *dwangsom*;
4. Membebankan kepada Termohon semula Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Kasasi berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat telah menunggak angsuran bulan Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022, selanjutnya Tergugat secara sepihak telah mengambil paksa unit kendaraan yang pada saat sedang dipakai atau dipinjam oleh Turut Tergugat;

Bahwa dalam perkembangannya ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan ternyata Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sebuah perjanjian dengan jaminan fidusia, apabila debitor cidera janji maka penerima fidusia tidak serta merta mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, karena untuk menentukan apakah pemberi fidusia telah cidera janji atau tidak harus diuji terlebih dahulu di pengadilan;

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang tanpa persetujuan Penggugat telah mengambil paksa atau menarik unit kendaraan objek jaminan fidusia yang pada saat itu sedang dipinjam oleh Turut Tergugat serta menolak untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat dengan alasan Penggugat sering menunggak angsuran jelas tidak dapat dibenarkan, karena belum ada kesepakatan maupun upaya hukum atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti telah wanprestasi atau cidera janji, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan kembali unit kendaraan tersebut kepada Penggugat dan membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 per hari, jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) c.q. PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) Cabang Jambi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (MAYBANK FINANCE) c.q. PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (MAYBANK FINANCE) CABANG JAMBI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)